

1501815-30.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DURVAL FERREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

DURVAL FERREIRA DE SOUZA, qualificado às fls. 11 e 30, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501815-30.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501815-30.2022.8.26.0537 2022/001354

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DURVAL FERREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

DURVAL FERREIRA DE SOUZA, qualificado às fls. 11 e 30, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 22h 15min, na Passagem Paraíba, altura do número 100, bairro de Taboão, nesta cidade de Diadema, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, um estojo contendo 105 (cento e cinco) invólucros de maconha, 162 (cento

e sessenta e dois) invólucros de cocaína e 510 (quinhentos e dez) invólucros de "crack", substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, foi encontrado em seu poder R\$ 60,00.

O réu passou por audiência de custódia às fls. 53/56, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Notificado (fls. 78), apresentou defesa prévia às fls. 87/89.

A denúncia foi recebida em (fls. 92/93) em 18/10/2022.

Citado (fls.123), realizou-se audiência de instrução e julgamento, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, interrogou-se o réu e procedeu-se com a gravação dos debates orais entre a acusação e a defesa.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia, sob o argumento de que provadas a materialidade e autoria delitivas. Com relação a dosimetria, requereu fossem as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente, especialmente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos e maus antecedentes. Na segunda fase, sustentou que o réu é duplamente reincidente. Na terceira fase, ante a reincidência, requereu o afastamento do redutor. Por fim, requereu a fixação do regime fechado.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, sob com fundamento na fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que o réu confirmou que estava no local, entretanto atuando como olheiro, quando foi abordado pelos policiais, não sendo o proprietário da sacola. Em caso de procedência, deve haver a desclassificação da conduta para o art. 37 da lei de Drogas, diante da homogeneidade das versões do réu. Requereu, por fim, que fosse fixado o regime inicial intermediário.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 02/04), do laudo de constatação (fls. 35/37), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em juízo, o réu disse que estava no local como olheiro, não estava com as drogas, não chegou a correr porque os policiais viram que avisou o traficante e logo o abordaram. Havia outras pessoas com o traficante que saíram correndo.

Tal versão, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Antonio Soares de Lima Junior, policial militar, afirmou que realizava patrulhamento em razão de operação, avistaram algumas pessoas reunidas, dentre elas um indivíduo com uma sacola na mão, mexendo no seu interior. Ao avistarem as motos, todos correram, tendo o réu jogado a sacola ao chão, sendo, logo em seguida, contido. Na sacola, encontraram os entorpecentes e também dinheiro. Não lembra de qualquer alerta sobre os policiais terem chegado ao local. O réu confessou que estava traficando no local. Não conhecia o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha Danilo de Souza Lima, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que realizavam patrulhamento em razão de operação, quando visualizaram algumas pessoas reunidas; o réu estava com uma sacola em seu poder; ao ver os policiais, as pessoas correram; o réu dispensou a sacola; em seu interior encontraram entorpecentes e dinheiro; o réu confessou a prática delitiva; não conhecia o réu antes dos fatos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de

proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (105 (cento e cinco) invólucros de maconha, 162 (cento e sessenta e dois) invólucros de cocaína e 510 (quinhentos e dez) invólucros de "crack") e as circunstâncias em que se deu sua prisão (enquanto o réu mexia numa sacola que continha os entorpecentes, cercado por outras pessoas, que saíram correndo quando viram a polícia), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, impossível desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 37 da Lei de Drogas, porque a prova oral produzida no curso da instrução é firme no sentido que o réu estava em poder da sacola e a largou no chão quando viu os policiais de motocicleta. Ou seja, o réu não estava no local apenas colaborando de maneira esporádica com o tráfico, mas estava efetivamente de posse de substâncias entorpecentes que seriam repassadas a terceiros.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (autos nº 0022059-38.2010.8.26.0161, pena extinta em 2013, fls. 43 e 50 e 0006695-50.2015.8.26.0161, pena extinta em 07/03/2017).

Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Quanto a quantidade, verifico que é pouco maior que a média de apreensões dessa Comarca, especialmente no que tange ao crack, de alto poder viciante, devendo ser sopesada negativamente. Assim, fixo a pena-base acima do piso legal em 1/4, totalizando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (autos nº 0000351-21.2017.8.26.0537, fls. 41), razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de entorpecentes e ostenta Maus antecedentes. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente, e, especialmente, em razão da quantidade e variedade de drogas, circunstâncias preponderantes à teor do art. 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO DURVAL FERREIRA DE SOUZA à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Determino a destruição do estojo/sacola apreendidos, pois não têm valor comercial. Quanto aos R\$ 60,00 apreendidos (fls. 104), por ser produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União, conforme artigo 63 da Lei de Drogas.

Sentença não publicada em audiência. Intimem-se. Façam-se as anotações e comunicações de praxe com o trânsito em julgado.

Diadema, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA